

Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-02-0255-0227, sn=VARGAS ESPINOZA, givenName=JORGE
ou=CIUDADANO, cn=JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA)
Fecha: 2012.09.18 15:19:58 -06'00'

ALCANCE DIGITAL N° 181

LA GACETA

Diario Oficial

Año CXXXIV

San José, Costa Rica, miércoles 19 de setiembre del 2012

N° 181

22

PODER LEGISLATIVO

LEYES

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

ACUERDOS

REGLAMENTOS

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

RÉGIMEN MUNICIPAL

2012
Imprenta Nacional
La Uruca, San José, C. R.

CONSTRUIMOS UN PAÍS SEGURO



Gobierno de Costa Rica

REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE TILARÁN

El Concejo Municipal de Tilarán en sesión ordinaria no. 123 celebrada el 06 de setiembre de 2012, acordó aprobar por unanimidad y en firme el reglamento para la organización y funcionamiento del Mercado Municipal de Tilarán, definiéndose de la siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DE TILARÁN

REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE TILARÁN

CAPÍTULO I

Artículo 1°—Se denomina Mercado, para efectos de este reglamento, la instalación conformada por varios locales construidos por la Municipalidad de Tilarán, para servir de centros de expendio o abastecimientos de artículos de primera necesidad y otros de comercio en general.

Artículo 2°—El mercado se organizará internamente, dentro de lo posible, en zonas o sectores comerciales destinados al servicio del Cantón en el suministro de artículos de consumo de alimentos y servicios similares.

Artículo 3°—Corresponde al Concejo Municipal, previo estudio del Comité:

- a) Autorizar o denegar por razones de conveniencia, solicitudes de arrendamientos de los locales.
- b) Autorizar trabajadores para el buen funcionamiento de los locales.

Artículo 4°— Corresponde al Alcalde Municipal:

- a) Señalar los horarios de funcionamiento del mercado en situaciones especiales
- b) Establecer los sistemas de vigilancia que considere necesarios.
- c) Fijar las limitaciones de construcción y transformación de los locales.
- d) Establecer los sistemas adecuados de cobro de los arrendamientos.

Artículo 5°— La Municipalidad coordinará y resolverá todos los asuntos administrativos pertinentes a través del Alcalde Municipal, a cuya autoridad estará sujeto el personal municipal que se encargue de velar por la seguridad, el orden, el aseo, la administración y cualquier otra función que resulte necesaria para el adecuado funcionamiento del mismo.

La Administración en la persona del Alcalde Municipal, o a quien asigne en la Administración, suscribirá una póliza contra riesgos e incendios con el Instituto Costarricense de Seguros para la protección del Edificio del Mercado Municipal.

CAPÍTULO II

Servicios y Horarios

Artículo 6°—El mercado funcionará ordinariamente de lunes a sábado desde las 6:00 a.m. hasta la 7:00 p.m. Cualquier modificación en el horario, se resolverá de acuerdo al artículo 4 inciso a) de este Reglamento.

Una vez fijado el horario general de funcionamiento, se observarán las siguientes reglas:

1. Solamente en casos especiales y por resolución razonada del Alcalde Municipal, podrá realizarse modificaciones al horario establecido.
2. Los gastos administrativos que se ocasionen por motivos de funcionamiento extraordinario del mercado, serán sufragados en forma proporcional de los interesados.

Artículo 7°— Las variaciones en los horarios del mercado, serán notificadas al público y a los arrendatarios mediante la inserción de un aviso en hojas, volantes, carteles y otros.

Artículo 8°—Fuera de los casos expresamente señalados por este Reglamento, ninguna persona podrá permanecer dentro del mercado después o antes del horario fijado, exceptuando los empleados del mismo, cuadrillas de aseo o personal de vigilancia.

CAPÍTULO III

De los Inquilinos

Artículo 9°—Los puestos que se explotan en el mercado se dividen en permanentes y transitorios o sea, puestos de estructura fija y estructura móvil. Son fijos los puestos ocupados por arrendatarios en forma continua, con base en la respectiva adjudicación y al contrato suscrito con la Municipalidad. Son transitorios aquellos puestos comerciales como “derecho de piso” que se otorgan provisionalmente en lugares habilitados para tal efecto y que constituyen derechos de uso revocables unilateralmente a juicio del Concejo Municipal, cuando la situación lo amerite. Las personas que ocupen puestos comerciales, en forma móvil en el Mercado Municipal, adquieren el derecho fijo después de seis meses de pago continuo. Los beneficiarios de estos puestos móviles que adquieren derecho permanente, deberán pagar por adelantado el alquiler de los locales en las cajas municipales.

Artículo 10°— Salvo disposición legal especial, los puestos o locales fijos en el mercado se adjudicarán siguiendo las disposiciones pertinentes contenidas en la Ley de Contratación Administrativa.

Para la estimación de la base del arrendamiento mensual, la Municipalidad establecerá el procedimiento a través del Alcalde Municipal. De todo acto adjudicatario se levantará un acta en caso de remate, la que será firmada por el Alcalde Municipal y deberá contener todos los detalles para la adjudicación de los favorecidos. Toda persona que resulte adjudicataria deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la adjudicación con el objetivo de formalizar el contrato respectivo. Si no lo hiciere dentro del plazo indicado quedará sin efecto la adjudicación y la Municipalidad podrá asignarla al segundo mejor postor, se este manifiesta su anuencia y se le concederá cinco días hábiles para que cancele la totalidad del precio, perdiendo el interesado cualquier suma que haya pagado en concepto de garantía de daños y perjuicios por participación, como cláusula penal.

Artículo 11°— Para ser adjudicatario de un local en el Mercado Municipal es necesario:

- a) Ser costarricense mayor de edad o extranjero con cédula de residencia vigente con no menos de cinco años de residir en el Cantón, o menor de edad habilitado para el comercio conforme al Código de Comercio.

- b) Ser de reconocida buena conducta.
- c) En caso de haber sido condenado penalmente, haber cumplido la condena impuesta, y no ser condenado penalmente siendo adjudicatario.
- d) Presentar certificaciones que hagan constar que está al día en el pago de los impuestos, tasa y contribuciones municipales.

Artículo 12°—Solo serán reconocidos como arrendatario de puestos fijos aquellas personas con locales cerrados, que hayan firmado en contrato respectivo y que se encuentren al día con el valor del arrendamiento.

CAPÍTULO IV

Del Funcionamiento de los Locales

Artículo 13°—Todo arrendatario atenderá en forma personal su negocio excepto casos especiales por un familiar debidamente autorizados por el Concejo Municipal y podrá ocupar los dependientes que estime necesario para la buena marcha del mismo. Los dependientes deberán ser personas de buena conducta y en el caso de ser menor de edad, con 15 años cumplidos o mayor de 15 años, deberá presentar el correspondiente permiso de los padres u encargado.

Artículo 14°—También serán arrendatarios los causahabientes a Título Universal o por declaración judicial. Los arrendatarios de puestos fijos no podrán vender, subarrendar, comprometer o utilizar cualquier forma análoga que implique el traspaso o entrega del local o del derecho de arrendamiento.

La infracción a lo expuesto en el párrafo anterior, dará lugar a la disolución del contrato en forma unilateral y como consecuencia se producirá el cierre del local. Se le comunicará al arrendatario que se procederá al desalojo Administrativo, en un plazo de 8 días hábiles, cumpliéndose el debido proceso, de conformidad con la Ley General de Administración Pública.

Artículo 15°—Ningún arrendatario de puestos fijos podrá vender o expender artículos o mercancías diferentes a aquellas para las cuales se e autoriza la patente, ni mantener fuera del local mercadería, sillas o mesas, u otros objetos que obstaculicen el libre tránsito de los usuarios, esto podrá ser sometido a consideración del Concejo a solicitud del adjudicatario, tanto por dentro como por fuera del Mercado Municipal. La infracción a esta disposición dará lugar a la cancelación automática del contrato e inicio de las gestiones de desahucio conforme a la ley.

Artículo 16°—El cambio de destino del giro comercial del local, exige al interesado, contar con aprobación escrita del Concejo Municipal, previo dictamen del Comité.

Artículo 17°—Queda prohibido al arrendatario introducir mejoras de cualquier clase al puesto o local objeto de contrato, o modificar sus instalaciones sin el previo permiso escrito del Alcalde Municipal. Toda mejora que se introduzca en un local, pasará a formar parte del local no pudiendo el arrendatario removerla, quitarla o llevársela al concluir el plazo de arrendamiento. La Municipalidad no reconocerá el valor de las mejoras de infraestructura o reparación, las cuales quedarán a favor del inmueble. El Departamento de Construcciones Municipales o Ingeniería Municipal realizará un informe de la calidad de trabajo.

Artículo 18°—En caso de daños o reparaciones en los servicios públicos, los arrendatarios están en la obligación de facilitar la entrada al puesto a los operarios para las reparaciones respectivos.

Artículo 19°—Sólo una persona, por núcleo familiar podrá ser arrendatario de un local en el Mercado Municipal.

Artículo 20°—El valor del arrendamiento será pagado por mensualidades anticipadas, durante los primeros cinco días del mes correspondiente; en las cajas municipales. Sin perjuicio de las acciones legales, el inquilino pagará una multa del 10% del valor del arrendamiento, si se cancela en forma tardía. La falta de pago de una mensualidad dentro de los siete días posteriores a la fecha indicada será motivo de desalojo del inquilino. La Oficina de Cobros dará cuenta al Alcalde Municipal al octavo día del mes correspondiente de los alquileres no pagados puntualmente. Recibida la información el Alcalde Municipal o quien este designe avisará a los inquilinos en mora sobre su estado, les otorgará un término perentorio de cinco días naturales para normalizar su situación. Si pasado dicho plazo el arrendatario no se pone al día el Alcalde procederá al desalojo.

Artículo 21°—Dentro del Mercado Municipal no se concederán patentes para el expendio de bebidas alcohólicas ni de objetos usados o que se atente contra la salud pública; venta de animales vivos de cualquier índole, o cualquier actividad que por su naturaleza no sea conveniente utilizar en dicha instalación.

Artículo 22°—En la transformación o reparación de los locales por parte de los inquilinos, no se permitirá la edificación de segundas plantas.

Artículo 23°—No podrán los inquilinos guardar o almacenar en sus locales por ningún motivo sustancias explosivas o inflamable, solo aquellas que sean acordes para el funcionamiento de la actividad autorizada para el local.

CAPÍTULO V

Obligaciones de los arrendatarios

Artículo 24°—Todo arrendatario del mercado municipal estará obligado a:

- a) Ocupar el puesto únicamente para el expendio de artículos o mercaderías para los cuales los autorizará la patente.
- b) Velar por la conservación de su puesto en perfecto estado, manteniéndolo aseado y cumpliendo las disposiciones de higiene y las prescripciones que dé el Alcalde Municipal, además cumplir con las ordenes Sanitarias giradas por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo o cualquier otra autoridad competente.
- c) Entregar el puesto a la terminación de contrato en el estado en que lo recibe salvo el deterioro natural proveniente del uso y goce legítimo y lo dispuesto en el caso de mejoras.
- d) Pagar las tasas por servicios de agua, luz y otros por su cuenta.
- e) Cumplir con las disposiciones legales y normativas que regulan la actividad a la cual destina el local,
- f) Vigilar su puesto y dar aviso a la administración cuando descubra la presencia de personas sospechosas y antisociales en el mercado.
- g) Comunicar a la administración todas las irregularidades que observe en el comportamiento de otros inquilinos o sus dependientes acreditados, sobre las cuales observará reserva absoluta.

- h) Cumplir con las obligaciones que impone este Reglamento así como las directrices que el Alcalde Municipal gire para garantizar la buena marcha del mercado. Esta misma obligación incumbe también a los dependientes.
- i) Colocar en punto visible dentro del local, el permiso de salud y la patente comercial.
- j) Cumplir con las obligaciones que le asigne el Concejo en caso de ser nombrado en el Comité del Mercado.

Artículo 25°—Queda prohibido en el Mercado Municipal:

- a) Utilizar equipos sonoros o luminosos dentro del mercado para anunciarse, cuando estos excedan los límites permisivos del ruido, luminosidad o intensidad de colores; o que sean fuente de molestia o incomodidad para los demás inquilinos o usuarios del mercado.
- b) Obstaculizar los corredores, salidas y demás áreas de circulación con mercancías o alterar el espacio para la venta debidamente asignado.
- c) Consumir o conservar en el puesto bebidas alcohólicas.
- d) Vender, consumir, conservar o mantener en el puesto materias inflamables o detonantes como gasolina, petróleo, pólvora, dinamita, etc., o artículos fabricados de esta materia.
- e) Vender, poseer, consumir, conservar o mantener artículos o mercaderías que no sean de libre comercio, o provengan de acto ilícito.
- f) Usar pesas o medidas no permitidas o fraudulentas.
- g) Presentarse al mercado en estado de embriaguez.
- h) Tratar en forma irrespetuosa a los clientes, público, a los demás arrendatarios o a los empleados del mercado o funcionarios municipales.
- i) Usar medidas de coacción o amenazas indebidas para que el público le compre sus artículos o para que a otros inquilinos no les sean comprados.
- j) Participar en riñas de cualquier género dentro del mercado
- k) Introducir mejoras en los puestos sin la autorización de la forma establecida en este Reglamento. Rotular las paredes con precios o anunciando los productos.
- l) En caso de incumplimiento de lo establecido, será aplicado lo que estipula el capítulo VII de este reglamento.

CAPÍTULO VI
De la Comisión del Mercado

Artículo 26°—Cada dos años en la primera quincena de noviembre, se procederá a integrar el Comité para el Mercado Municipal, la que se integrará con un representante de los adjudicatarios del Mercado Municipal, que nombraran ellos en una Asamblea de Adjudicatarios, otro representante del Concejo Municipal y otro por parte de la Alcaldía Municipal.

Artículo 27°—Además de las contenidas en otras disposiciones de este Reglamento corresponderá al Comité del Mercado Municipal:

- a) Velar por el buen servicio del Mercado Municipal.

- b) Recomendar la oportunidad y / o conveniencia autorizar las solicitudes de cambio de destino de los locales.
- c) Emitir criterio ante la Alcaldía Municipal, cuando se valore la modificación del horario de funcionamiento del Mercado Municipal.

CAPÍTULO VII

De las Sanciones

Artículo 28°—Las sanciones y las infracciones del presente reglamento serán las siguientes; salvo el atraso en el pago del arrendamiento:

- a) Amonestación escrita.
- b) Cierre temporal del negocio.
- c) Terminación, cancelación o caducidad del contrato.

Las sanciones se aplicaran de acuerdo con la gravedad de la infracción o hechos que la motiven. La terminación del contrato será decretada conforme con este reglamento.

Artículo 29°—La Municipalidad de Tilarán se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de arrendamiento, sin lugar o indemnización de ninguna clase, por cualquier de las causales establecidas en este Reglamento, especialmente:

- a) Cuando el arrendatario haya comprometido el derecho de arrendamiento.
- b) Por venta de artículos alterados o que tengan un peso menor del que les corresponde de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
- c) Por establecer especulación o acaparamiento en el puesto o negarse a vender los artículos o mercaderías al público así como esconderlas o guardarlas para crear escasez artificial y propiciar con ello el aumento de los precios.
- d) Cuando por hecho fortuito o fuerza mayor, el local se destruya o inhabilite total o parcialmente y en los casos de reestructuración del mercado, los inquilinos soportarán las molestias que ello genere, sin indemnización alguna.

CAPÍTULO VIII

Disposiciones Finales

Artículo 30°—Las tarifas que se cobren en el mercado por concepto de alquileres, serán fijados por el Concejo municipal teniendo como base la elaboración del estudio técnico presentado por la Comisión y el Alcalde Municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley sobre Arrendamientos de locales Municipales N° 2428 y sus reformas

Artículo 31°—No se permitirá la permanencia en el terreno donde está el mercado, de ninguna clase de vehículos automotores, así como animales.

Artículo 32°— Este Reglamento deroga cualquier disposición anterior que se le oponga. Rige a partir de su publicación.

Tilarán, 12 de setiembre de 2012.—Silvia María Centeno González, Secretaria Concejo Municipal.—1 vez.—O. C. N° 558-2012.—Solicitud N° 32804.—C-145720.—(IN2012091059).